



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5354 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat, telah memutus perkara Para Anak:

I. Nama : **FADLY RENAZA alias FADLY bin NAZARUDIN ABU HASAN;**

Tempat Lahir : Mentok;

Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/9 Februari 2009;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Teluk Rubiah Ujung, Kampung Tanjung Pakdan, RT 004 RW 006, Kelurahan Tanjung, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

II. Nama : **FAJAR DWI GINARSO alias FAJAR bin ANTON;**

Tempat Lahir : Mentok;

Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/28 Mei 2009;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Sidorejo, RT 003 RW 001, Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Anak tersebut ditangkap pada tanggal 12 Januari 2026;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 5354 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak tersebut berada di LPKA Kelas II Pangkalpinang sejak tanggal 13 Januari 2026 sampai dengan sekarang;

Para Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mentok karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

Subsidaair : Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 609 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat tanggal 5 Februari 2026 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak FADLI RENZA alias FADLY bin NAZARUDIN ABU HASAN dan Anak FAJAR DWI GINARSO alias FAJAR bin ANTON, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Anak FADLI RENZA alias FADLY bin NAZARUDIN ABU HASAN dan Anak FAJAR DWI GINARSO alias FAJAR bin ANTON dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Anak FADLI RENZA alias FADLY bin NAZARUDIN ABU HASAN dan Anak FAJAR DWI GINARSO alias FAJAR bin ANTON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" yang diatur dalam Pasal 609 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 5354 K/Pid.Sus/2026



Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Para Anak tetap ditahan, dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Rumah Perlindungan Sosial Sejalan Setason Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bangka Barat;
5. Menetapkan tempat menjalani pidana penjara tersebut di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 27 (dua puluh tujuh) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis sabu. Setelah dilakukan uji lapfor di Polda Sumatera Selatan positif mengandung Metamfetamina dengan berat *netto* 2,453 (dua koma empat lima tiga) gram;
 - 27 (dua puluh tujuh) potongan pipet plastik dengan rincian warna (17 pipet warna putih, 6 warna hijau, 3 warna merah, 1 warna hitam);
 - 1 (satu) plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) jaket parasut warna abu-abu;
 - 5 (lima) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening di duga Narkotika jenis sabu;
 - 5 (lima) potongan pipet plastik warna hijau;
 - 1 (satu) jaket warna hitam bertuliskan Boss;
 - 1 (satu) bungkus plastik bekas tisu Paseo warna ungu;
 - 1 (satu) sepatu futsal warna hijau oren muda;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *handphone* Android merek Oppo A17K warna biru;
 - 1 (satu) buah *handphone* Android merek Samsung A06 warna hitam;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Fino warna ungu tanpa No.Pol;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 5354 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK atas nama NANI dengan No.Pol 5319 RC;
Dikembalikan kepada Saksi Nani binti Kasri;
- 7. Membebani Para Anak untuk membayar biaya perkara sebesar masing-masing sebesar Nihil;
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Mtk tanggal 12 Februari 2026 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - 1. Menyatakan Anak I. FADLY RENAZA alias FADLY bin NAZARUUDIN ABU HASAN dan Anak II. FAJAR DWI GINARSO alias FAJAR bin ANTON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 - 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I. FADLY RENAZA alias FADLY bin NAZARUUDIN ABU HASAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan terhadap Anak II. FAJAR DWI GINARSO alias FAJAR bin ANTON oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 - 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
 - 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 27 (dua puluh tujuh) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* 2,453 (dua koma empat lima tiga) gram;
 - 5 (lima) paket plastik bening yang berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis sabu;
 - 27 (dua puluh tujuh) potongan pipet plastik dengan rincian warna (17 pipet warna putih, 6 warna hijau, 3 warna merah, 1 warna hitam);
 - 1 (satu) plastik klip bening kosong;
 - 5 (lima) potongan pipet plastik warna hijau;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 5354 K/Pid.Sus/2026



- 1 (satu) bungkus plastik bekas tisu Paseo warna ungu;
Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah *handphone* Android merek Oppo A17K warna biru;
Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) jaket parasut warna abu-abu
Dikembalikan kepada Anak FADLY RENAZA alias FADLY bin NAZARUUDIN ABU HASAN;
- 1 (satu) jaket warna hitam bertuliskan Boss;
- 1 (satu) sepatu futsal warna hijau oren muda;
- 1 (satu) buah *handphone* Android merek Samsung A06 warna hitam;
Dikembalikan kepada Anak Fajar Dwi Ginarso als Fajar bin Anton;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Fino warna ungu tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama NANI dengan Nomor Polisi 5319 RC;
Dikembalikan kepada Saksi Nani binti Kasri;

6. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 3/PID.SUS-Anak/2026/PT BBL tanggal 12 Maret 2026 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Mtk tanggal 12 Februari 2026 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak I dan Anak II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid/2026/PN Mtk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mentok, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Maret 2026, Penuntut Umum pada



Kejaksaan Negeri Bangka Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Maret 2026 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 17 Maret 2026;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat melalui Surat Tercatat tanggal 13 Maret 2026 yang diterima pada tanggal 15 Maret 2026 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Maret 2026 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 17 Maret 2026. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya putusan *judex facti* telah salah menerapkan hukum seharusnya diterapkan ketentuan sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum karena pidana yang dijatuhkan *judex facti* terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan tujuan pemidanaan;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Para Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I"

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 5354 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tepat menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum dengan tepat yaitu pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2025 Anak I dihubungi Saudara Refangga untuk pergi ke rumah Saksi Karenina yang berada di Kebon Nanas Kebon Nanas Kampung Sidorejo RT/RW 002/001, Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, untuk mengambil Narkotika jenis sabu, dan Saksi Karenina telah dihubungi Saudara Kiki Buldok untuk memberikan 40 (empat puluh) paket Narkotika jenis sabu kepada Anak I beserta dengan makanan;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Anak I datang ke kontrakan Saksi Karenina dan memberikan 40 (empat puluh) paket Narkotika jenis sabu yang Saksi Karenina masukkan ke dalam *styrofoam* ayam geprek yang Saksi Karenina belikan untuk Anak I, dan selanjutnya Anak I pergi dari kontrakan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak I pergi ke kontrakan Anak II dengan berjalan kaki, dan sesampainya di kontrakan Anak II, Anak I mengajak Anak II menjual Narkotika jenis sabu dan akan dibagi 2 hasil penjualan paketnya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Anak II menyetujuinya;
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2026 sekira pukul 04.40 WIB, Para Anak hendak melemparkan paket Narkotika jenis sabu ke tempat yang telah dipetakan oleh Saudara Refangga, dan saat itu Para Anak berhenti di pinggir jalan Lapangan Bola Bina Jaya Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, kemudian datang 2 (dua) orang polisi dan polisi tersebut meminta *handphone* Anak I dan ditemukan foto atau peta tempat meletakkan Narkotika jenis sabu, dan Anak I mengeluarkan Narkotika jenis sabu yang disimpan di kantong jaket bagian depan dan Anak II juga mengeluarkan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket di dalam plastik bekas *tissue* yang disimpan kantong jaket sebelah kiri yang digunakannya dan saat polisi menanyakan "dimana yang lainnya", Anak I menyampaikan bahwa masih ada di kost Anak II yang beralamat di Kampung Sungai Daeng, RT 001 RW 003, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 5354 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekira pukul 05.30 WIB, anggota polisi bersama Para Anak ke kost Anak I dan setelah sampai di kost tersebut Para Anak menunjukkan tempat menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu di sepatu futsal milik Anak II yang letaknya di dekat pintu sebanyak 22 (dua puluh dua) potongan pipet yang berisikan Narkotika jenis sabu di dalam plastik klip bening;
- Bahwa pada saat di Polres Bangka Barat, *handphone* Anak I diperiksa polisi dan ditemukan chat Anak Fadly dengan Saksi Karenina Tatepa tentang jumlah paket Narkotika jenis sabu, kemudian polisi menyuruh Anak I untuk menunjukkan kontrakan Saksi Karenina Tatepa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.30 WIB, Anggota Polisi dan Anak I pergi ke kontrakan Saksi Karenina Tatepa yang berada di Kebon Nanas Kampung Sidorejo, RT 002 RW 001, Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saat sampai di kontrakan Saksi Karenina tersebut, Saksi Karenina Tatepa langsung menunjukkan Narkotika jenis sabu yang dilapisi dengan tisu yang ia simpan di dalam Toples gula;
- Bahwa ditemukan 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klip bening ukuran sedang yang disimpan di dalam sepatu dan sepatu tersebut di letakan dibawah meja;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket plastik klip Narkotika jenis sabu yang di temukan di Pinggir Jalan Lapangan Bola Binajaya, diantaranya 5 (lima) paket ditemukan dari kantong jaket Anak I dan 5 (lima) paket ditemukan dari kantong jaket anak II yang Anak I titipkan kepada Anak II sebelumnya serta 22 (dua puluh dua) paket plastik klip bening Narkotika jenis sabu yang ditemukan di Kost Anak II adalah milik Anak I;
- Bahwa Anak I sudah 4 (empat) kali mengedarkan Narkotika jenis sabu, sedangkan Anak II baru 1 (satu) kali mengedarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 002/10551.00/2026 tertanggal 13 Januari 2026 berikut lampirannya dari Kantor Pegadaian cabang Pangkal Pinang UPC Muntok, diketahui berat dari bruto dari keseluruhan barang bukti tersebut adalah 6,56 gram (berat termasuk plastik pembungkus);

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 5354 K/Pid.Sus/2026



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanistik No. LAB 75/NNF/2026 tertanggal 14 Januari 2026 dari Polda Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik, diketahui 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat *netto* 0,619 (nol koma enam satu sembilan) gram, selanjutnya diberi tanda BB 152/2026/NNF, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat *netto* keseluruhan 2,453 (dua koma empat lima tiga) gram, selanjutnya diberi tanda BB 153/2026/NNF, positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa upah yang Anak Fadly dapatkan apabila berhasil melempar atau mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu) per paket;
- Bahwa Para Anak masih merupakan siswa sekolah menengah atas sebelum ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas *judex facti* telah tepat menerapkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 308 Ayat (2)

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 5354 K/Pid.Sus/2026



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

- Bahwa oleh karena Para Anak terbukti melakukan tindak pidana, maka pidana yang dijatuhkan kepada Para Anak harus proporsional dengan kesalahan Anak yang merupakan perbuatan serius bisa merusak masa depan Para Anak dan Hakim Kasasi Anak sependapat dengan putusan *judex facti* yang lebih tepat menjatuhkan pidana penjara bagi Para Anak sebagai upaya terakhir untuk pembinaan Para Anak dengan mempertimbangkan asas kelangsungan dan tumbuh kembang Para Anak serta kepentingan terbaik bagi Anak di masa akan datang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Para Anak bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk dibebankan membayar biaya perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 273 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BANGKA BARAT** tersebut;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 5354 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **13 April 2026** oleh **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim kasasi Anak tersebut serta **Risca Fajarwati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Anak.

Panitera Pengganti

Ttd.

Risca Fajarwati, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Para Anak,

Ttd.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera,

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010198622001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 5354 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11